

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 963/2539 นาย วิชาญ วิเศษวงศ์ษา
สำนักงานประกันสังคม กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 54

โจทก์ผู้ประกันตนถูกรถยนต์ชนได้รับบาดเจ็บอันมิใช่เนื่องจากการทำงานย่อมมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 54 และมี สิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหายจากบุคคลอื่นฐานทำละเมิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 โจทก์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของจำเลยที่ 2 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่โจทก์กับมารดาได้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ใช้สิทธิประกันสังคมกับโรงพยาบาลโดยสมัครใจจะใช้สิทธิให้ผู้ทำละเมิดต่อโจทก์เป็นผู้ออกค่ารักษาพยาบาลซึ่งจะได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานสูงกว่าไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนมีผลผูกพันโจทก์

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น ลูกจ้าง ผู้ประกัน ตน ที่ จ่ายเงิน สมทบครบ เงื่อนไขแล้ว เมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2536 โจทก์ ประสบ อุบัติเหตุถูก รถยนต์ ชน ได้รับ บาดเจ็บ และได้ เข้า รับ การ รักษา ที่ โรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร ของ จำเลย ที่ 2 ต่อมา โจทก์ ได้ จ่าย ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 109,402 บาท แก่ จำเลย ที่ 2 แล้ว โจทก์ ยื่น คำขอ รับ ประโยชน์ ทดแทนต่อ สำนักงาน ประกัน สังคม จังหวัด

สมุทรปราการ แต่ สำนักงาน ดังกล่าวปฏิเสธ การ จ่ายเงิน โจทก์ อุทธรณ์ คำสั่ง ดังกล่าว ต่อ คณะกรรมการ อุทธรณ์คณะกรรมการ ดังกล่าว มี คำวินิจฉัย ยกอุทธรณ์ โจทก์ ขอให้ เพิกถอนคำสั่ง สำนักงาน ประกัน สังคม จังหวัด สมุทรปราการ และ คำวินิจฉัย ของคณะกรรมการ อุทธรณ์ ที่ 566/2537 และ ให้ จำเลย ที่ 2 จ่าย ค่ารักษาพยาบาลที่ โจทก์ จ่าย ไป จำนวน 109,402 บาท หรือ ให้ จำเลย ที่ 1 สั่ง ให้จำเลย ที่ 2 คืนเงิน จำนวน ดังกล่าว ให้ โจทก์

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ทำนอง เดียว กัน ว่า ผู้ทำละเมิด ต่อ โจทก์ได้ จ่าย ค่ารักษาพยาบาล แทน โจทก์ แล้ว กับ โจทก์ ได้ ทำ หนังสือ ไม่ ใช้สิทธิ ประกัน สังคม ซึ่ง เป็น สิทธิ ของ โจทก์ ที่ จะ เลือก ได้ คำสั่ง ของสำนักงาน ประกัน สังคม จังหวัด สมุทรปราการ และ คำวินิจฉัย ของคณะกรรมการ อุทธรณ์ ชอบ ด้วย กฎหมาย

ศาลแรงงานกลาง พิจารณา แล้ว วินิจฉัย ว่า คำสั่ง ของ สำนักงานประกัน สังคม จังหวัด สมุทรปราการ และ คำวินิจฉัย ของ คณะกรรมการ อุทธรณ์ชอบแล้ว พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา แผนก คดีแรงงาน วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว เห็นว่าโจทก์ ผู้ประกัน ตน ประสบ อันตราย ถูก รถยนต์ ชน ได้รับ บาดเจ็บ อัน มิใช่เนื่องจาก การ ทำงาน แต่ เกิดขึ้น เพราะ ความประมาท เลินเล่อ ของ บุคคลอื่นโจทก์ ย่อม มีสิทธิ ได้รับ ประโยชน์ ทดแทน จาก กองทุน ตาม พระราชบัญญัติประกัน สังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 54 และ ยัง มีสิทธิ เรียกร้อง ค่าเสียหายจาก บุคคลอื่น ฐาน ทำละเมิด ต่อ โจทก์ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 อีก ด้วย กรณี คดี นี้ เป็น การ จุกเงิน โจทก์ ได้รับ บริการทางการ แพทย์ ที่ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ ซึ่ง มิใช่

สถานพยาบาล ที่ ผู้ประกัน ตน มีสิทธิ ได้รับ บริการ ทาง การ แพทย์ โจอทก์ ย่อม มี สิทธิ ที่ จะ ได้ ชดใช้ ค่าใช้จ่าย เกี่ยว กับ การ บริการ ทาง การ แพทย์ และ การ รักษา พยาบาล ที่ โจอทก์ ทดรองจ่าย ไป ก่อน ต่อมา มี การ ส่งตัว โจอทก์ ไป รับ การ รักษา ที่ โรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร ของ จำเลย ที่ 2 ซึ่ง สำนักงาน ประกัน สังคม ทำ ความ ตกลง ไว้ โจอทก์ ไม่ต้อง เสีย ค่าใช้จ่าย ใด ๆ โรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร จะ เรียกเก็บเงิน จาก สำนักงาน ประกัน สังคม โดยตรง แต่ โจอทก์ กับนาง หนูเพียร วิเศษวงศ์ษา มารดา โจอทก์ ได้ ทำ หนังสือ แจ้งความ ประสงค์ ไม่ ใช้ สิทธิ ประกัน สังคม กับ โรง พยาบาล กรุงเทพมหานคร ตาม เอกสาร หมายเลข 1 มี ปัญหา ว่า การ ที่ โจอทก์ ทำ หนังสือ ไม่ ใช้ สิทธิ ประกัน สังคม ยกเว้น การ ใช้สิทธิ ตาม กฎหมาย ดังกล่าว ขัด ต่อ ความสงบเรียบร้อย และ ศีลธรรม อัน ดีของ ประชาชน หรือไม่ เห็นว่า ถ้า โจอทก์ ใช้ สิทธิ ตาม บัตร ประกัน สังคมตาม มาตรฐาน ของ สำนักงาน ประกัน สังคม ที่ จำเลย ที่ 1 ตกลง ไว้ กับ โรงพยาบาลกล่าว คือ โรงพยาบาล จะ ดูแล รักษา เหมือน กับ คน ใช้ ธรรมดา ทั่วไป ก็ จะ ไม่ต้อง เสีย ค่าใช้จ่าย ใน การ รักษา พยาบาล แต่ ถ้า ไม่ ใช้ สิทธิประกัน สังคม เพราะ มี บุคคลอื่น เสีย ค่าใช้จ่าย ใน การ รักษา พยาบาลสูง กว่า สิทธิ ที่ จะ ได้รับ ตาม กฎหมาย ประกัน สังคม การ รักษา พยาบาลก็ มี มาตรฐาน ดีกว่า ของ ประกัน สังคม เมื่อ โจอทก์ และ มารดา โจอทก์ สมควรใจที่ จะ ใช้ สิทธิ ให้ ผู้ทำละเมิด ต่อ โจอทก์ เป็น ผู้ ออก ค่ารักษาพยาบาลซึ่ง จะ ได้รับ การ รักษา พยาบาล ที่ มี มาตรฐาน สูง กว่า สิทธิ ที่ จะ ได้รับการ ใช้ สิทธิ ของ โจอทก์ ผู้ประกัน ตน โดย เลือก ให้ ผู้ทำละเมิด เป็น ผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ข้อ ตกลง ดังกล่าว ก่อ ผล ผูกพัน กัน ได้ ตาม ความสมควรใจจะ ได้เปรียบ เสียเปรียบ อย่างไร ก็ เป็น การ รับรอง เจตนา ของ โจอทก์ ดังนี้เมื่อ โจอทก์ สมควรใจ สละ สิทธิ การ ใช้ สิทธิ ของ ตน ที่ มี อยู่ ตาม กฎหมายย่อม กระทำ ได้ หา ขัด ต่อ ความสงบ เรียบร้อย และ ศีลธรรม อัน ดี ของ ประชาชนแต่ ประการใด ไม่ ข้อตกลง ดังกล่าว จึง มีผล ผูกพัน โจอทก์ เมื่อ โจอทก์ได้รับ เงิน จำนวน 140,000 บาท จาก ผู้ทำละเมิด

ต่อ โจทก์ แล้ว นำ ไป ชำระค่ารักษาพยาบาล ให้ จำเลย ที่ 2 เสีย บางส่วน โจทก์ จึง ไม่มี สิทธิได้รับ เงิน ประโยชน์ ทดแทน ค่าบริการ ทาง การ แพทย์ ชำ อีก ศาล แรงงานกลางพิพากษา ชอบแล้ว อุทธรณ์ ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สวรค์ ศักดารักษ์-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่963/2539วินิจฉัยเรื่องการสละสิทธิเรียกร้องประโยชน์ทดแทน จากกองทุนประกันสังคมซึ่งมีข้อพิพาทดังนี้ 1.ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน ผู้มี สิทธิรับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม(ฉบับที่2)พ.ศ.2537นั้นต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้ 1.1เป็นผู้ประกันตน 1.2จ่ายเงินสมทบครบตามกำหนด 1.3เกิดภัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง 1.4ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย กำหนด 1.1ผู้ประกันตนพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม(ฉบับที่2)พ.ศ.2537มาตรา33บัญญัติ ว่า"มาตรา33ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ เป็นผู้ประกันตน" "มาตรา103ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับแก่กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่

ยี่สิบคนขึ้นไปนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสามปีนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับแก่กิจการที่มีลูกจ้าง
ตั้งแต่สิบคนขึ้นไป" ผู้ประกันตนตามกฎหมายดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้ (1)ผู้ประกัน
ตนต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (2)ผู้ประกันตนต้อง
มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 1.2จ่ายเงินสมทบครบตาม
กำหนดคือ กรณีคลอดจ่ายครบ7เดือน(มาตรา65) กรณีเจ็บป่วยและทุพพลภาพจ่าย
ครบ3เดือน(มาตรา62,69) กรณีตายจ่ายครบ1เดือน(มาตรา73) 1.3เกิดภัยอย่างใด
อย่างหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองซึ่งปัจจุบันนี้ให้ความคุ้มครองเพียง4ประเภท
คือ ก)กรณีคลอด ข)กรณีเจ็บป่วย ค)กรณีทุพพลภาพ ง)กรณีตาย 1.4ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดกรณีเจ็บป่วย หากผู้ประกันตนเข้ารับ
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิหรือเครือข่ายของ
สถานพยาบาลนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆจนถึงสิ้นสุดการรักษา กรณีฉุกเฉิน
ภายใน72ชั่วโมงแรกหากเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลอื่นที่มีใช้ที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิ
ก.ประเภทผู้ป่วยนอกให้ได้รับค่าบริการทางการแพทย์ปีละไม่เกิน2ครั้งตามประเภท
และอัตราดังนี้ (1)ค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน200บาทต่อครั้ง
(2)ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพิ่มจากค่ารักษาพยาบาลตาม(1)ตามจำนวน
ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน150บาทต่อครั้ง (3)ค่ารักษาพยาบาลด้วยหัตถการจากแพทย์ตาม
จำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน150บาทต่อครั้ง ข.ประเภทผู้ป่วยในให้ได้รับค่าบริการ
ทางการแพทย์ปีละไม่เกิน2ครั้งตามประเภทและอัตราดังนี้ (1)ค่ารักษาพยาบาลตาม
จำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ1,200บาท (2)กรณีมีความจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่
และใช้เวลาในการผ่าตัดใหญ่ไม่เกิน2ชั่วโมงตามจำนวนแต่ไม่เกินรายละ6,000บาท
ต่อครั้ง (3)กรณีมีความจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่และใช้เวลาในการผ่าตัดเกิน
กว่า2ชั่วโมงตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ10,000บาทต่อครั้ง (4)ค่าห้องและ
ค่าอาหารตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ700บาท (5)กรณีต้องเข้าห้องICUตาม

ความจำเป็นแต่ไม่เกินวันละ 2,000 บาท กรณีอุบัติเหตุให้จ่ายเป็นค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความจำเป็นภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ครั้งแรกโดยไม่รวมระยะเวลาในวันหยุดราชการและไม่จำกัดจำนวนครั้งดังนี้ ก.กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลของรัฐ (1) ประเภผู้ป่วยนอกจ่ายให้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น (2) ประเภผู้ป่วยใน (2.1) ค่าบริการทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น (2.2) ค่าห้องและค่าอาหารตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ 700 บาท ข.กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลเอกชน (1) ประเภผู้ป่วยนอกให้จ่ายตามประเภทและอัตราที่กำหนดไว้สำหรับผู้ป่วยนอกในกรณีรับบริการณสถานพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉิน (2) ประเภผู้ป่วยในให้จ่ายตามประเภทและอัตราที่กำหนดไว้สำหรับผู้ป่วยในในกรณีรับบริการณสถานพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉิน 2. สิทธิของผู้ประกันตนที่ถูกรถยนต์ชนได้รับบาดเจ็บอันมิใช่เนื่องจากการทำงานมีสิทธิได้รับหลายทางเช่น 2.1 ได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม 2.2 ได้รับค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิด 2.3 ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อหนึ่งคน 2.4 ได้รับประโยชน์จากบริษัทประกันภัย กรณีที่มีการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ปัญหาที่ว่าสิทธิดังกล่าวซึ่งมีหลายทางผู้ประกันตนจะมีสิทธิได้ทุกทางหรือไม่ผู้เขียนหมายเหตุเห็นว่าผู้ประกันตนมีสิทธิได้ทุกทางแต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินความเสียหายที่ได้รับจริงเช่นนายดำผู้ประกันตนถูกนายขาวขับรถยนต์ชนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งไม่เกี่ยวกับการทำงานให้นายจ้างต้องถูกนำส่งโรงพยาบาล ก. ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนเสียค่าผ่าตัดค่าห้องไอซียูค่าห้องพักรักษาอาหารเป็นเวลา 30 วันเสียค่ารักษาพยาบาลไป 200,000 บาทกรณีนี้ นายดำมีสิทธิเบิกค่าผ่าตัดจากกองทุนประกันสังคมได้ 10,000 บาทเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก

บริษัทประกันภัยจำนวน10,000บาทและยังฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดจากนาย
ขาวได้อีก180,000บาท 3.ข้อวิเคราะห์ สิทธิที่จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคมผู้มีสิทธิจะสละได้หรือไม่ซึ่งมีหลายความเห็น ความเห็นแรกเห็นว่าสิทธิตามพ
ราชบัญญัติประกันสังคมนั้นเป็นสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนจึงตกลงสละไม่ได้หากตกลงสละก็ตกเป็นโมฆะ ความเห็นที่สองเห็นว่า
แม้สิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคมจะเป็นสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนหากทำข้อตกลงอะไรที่ขัดต่อกฎหมายดังกล่าวแล้วทำให้
สิทธินั้นหมดไปหรือด้อยกว่าที่มีกำหนดตามพระราชบัญญัติประกันสังคมย่อมตกเป็น
โมฆะแต่ข้อตกลงที่ขัดต่อพระราชบัญญัติประกันสังคมแล้วได้สิทธิดีกว่ายอมใช้บังคับ
ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่963/2539ที่เขียนหมายเหตุนี้เป็นกรณีที่ผู้ประกันตนตกลง
สละสิทธิที่จะได้รับตามกฎหมายประกันสังคมโดยให้ผู้ทำละเมิดออกค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานดีกว่าของประกันสังคมศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าสามารถ
ทำได้ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ปัญหาที่ว่าหากผู้
ประกันตนไม่ได้สละสิทธิที่จะได้รับตามกฎหมายประกันสังคมผู้ประกันตนย่อมมีสิทธิ
เลือกจะใช้สิทธิรักษาพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคมหรือจะเลือกใช้สิทธิให้ผู้อื่น
ออกค่ารักษาพยาบาลก็ได้หากเป็นเช่นนี้ผู้ประกันตนจะยังมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
จากสำนักงานประกันสังคมตามสิทธิที่ตนมีหรือไม่เห็นว่าผู้ประกันตนย่อมมีสิทธิจะ
เบิกได้แล้วผู้ประกันตนยังจะไปเรียกให้ผู้ทำละเมิดออกค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลได้อีกหรือไม่เห็นว่าผู้ประกันตนย่อมเรียกได้เป็นค่าเสียหายที่เกิดจากการ
ละเมิดแต่เรียกได้เฉพาะส่วนที่ขาดเท่านั้นจะเรียกค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวนไม่ได้
หากผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิซึ่งผู้ประกันตน
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายผู้ประกันตนจะต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นค่ารักษาพยาบาลจาก
ผู้ทำละเมิดไม่ได้เพราะผู้เสียหายไม่เสียหายปัญหามีว่าโรงพยาบาลจะเรียกค่ารักษา
พยาบาลจากผู้ทำละเมิดได้หรือไม่เห็นว่าเรียกไม่ได้เพราะโรงพยาบาลต้องรักษาผู้

ประกันตนจนกว่าจะหายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากผู้ทำละเมิดตกลงกับโรงพยาบาล
ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดให้แก่โรงพยาบาลข้อตกลงดังกล่าวจะบังคับได้หรือไม่
ไม่เห็นว่าการตกลงดังกล่าวยอมบังคับได้เช่นเดียวกันบางท่านอาจแย้งว่าถ้าเช่นนั้นจะ
เป็นช่องโหว่ให้โรงพยาบาลเอาเปรียบโดยเสนอให้ผู้ทำละเมิดเซ็นข้อตกลงดังกล่าวจึง
จะรักษาผู้ประกันตนให้แม้โรงพยาบาลจะมีสิทธิยื่นข้อเสนอเช่นนี้แต่ก็เป็นสิทธิที่ผู้ทำ
ละเมิดจะไม่ยอมเซ็นได้และหากไม่เซ็นแล้วโรงพยาบาลไม่รักษาผู้ประกันตนก็ต้อง
รับผิดชอบผู้ประกันตนและต่อสำนักงานประกันสังคมอีกด้วย รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์